

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1835/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด ลพบุรี
นาย เสกสรร วงศ์ ชัชชัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 200, มาตรา 201

พนักงานเดินหมายได้นำสำเนาอุทธรณ์ของโจทก์ไปส่งให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลยรวม 2 ครั้ง ปรากฏว่าส่งให้ไม่ได้เพราะไม่พบจำเลย พบประตูปิด ใส่กุญแจ สอบถามผู้ที่อยู่บ้านข้างเคียงไม่ทราบว่าจำเลยไปที่ใด แต่เมื่อคราวนำหมาย นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปส่งให้แก่จำเลยในครั้งแรก ก็ไม่พบจำเลยเช่นเดียวกันในการส่งหมายนัดครั้งที่ 2 จึงส่งหมายนัดโดยการปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนาของจำเลย จำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกำหนดนัดดังนี้ แสดงว่าการที่พนักงานเดินหมายไม่พบจำเลยนั้นอาจเป็นเพราะจำเลยไม่อยู่บ้านหรือออกไปทำงานในตอนเช้า และกลับบ้านในตอนเย็นจึงถือไม่ได้ว่าการส่งสำเนาอุทธรณ์ของโจทก์ให้แก่จำเลยไม่ได้นั้นเป็นเพราะหาตัวจำเลยไม่พบหรือหลบหนีหรือจงใจไม่รับสำเนาอุทธรณ์ต้องส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยใหม่.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขบถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43 และ 157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวอันเป็นความผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดจำคุก 4 ปี และปรับ 20,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี และปรับ 10,000 บาท จำเลยใช้ค่าเสียหายให้แก่บิดามารดาของผู้ตายรวมเป็นเงิน 100,000 บาทเป็นที่พอใจและบิดามารดาของผู้ตายไม่ติดใจเอาความกับจำเลยเห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นคนดี ให้รอการลงโทษจำคุกไว้กำหนด 3 ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยโดยไม่รอการลงโทษจำเลยและปรับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในเบื้องต้นคดีมีปัญหาตามฎีกาจำเลยว่ากระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พิเคราะห์แล้ว ในการส่งสำเนาอุทธรณ์ของโจทก์ให้แก่จำเลยนั้นพนักงานเดินหมายได้นำสำเนาอุทธรณ์ของโจทก์ไปส่งให้แก่จำเลย ณ ภูมิลำเนาของจำเลย ซึ่งตรงตามภูมิลำเนาของจำเลยในคำฟ้องรวม 2 ครั้ง และปรากฏจากรายงานการเดินหมายทั้งสองครั้งว่า ไม่พบจำเลยพบประตูปิดใส่กุญแจ สอบถามผู้ที่อยู่บ้านข้างเคียง ไม่มีใครทราบว่าจำเลยไปไหน แต่เมื่อพนักงานเดินหมายนำหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปส่งให้แก่จำเลยในครั้งแรก ก็ไม่พบจำเลยเช่นเดียวกัน ในการส่งหมายนัดได้โดยการปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนาของจำเลย จำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกำหนดนัด จึงแสดงว่าการที่พนักงานเดินหมายไม่พบจำเลยนั้นอาจเป็นเพราะจำเลยไม่อยู่บ้านหรือออก

ไปทำงานในตอนเช้าและกลับบ้านในตอนเย็นดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาในฎีกาก็ได้ จึง
ถือไม่ได้ว่าการส่งสำเนาอุทธรณ์ของโจทก์ให้แก่จำเลยไม่ได้นั้น เป็นเพราะหาตัว
จำเลยไม่พบ หรือหลบหนีหรือจงใจไม่รับสำเนาอุทธรณ์ดังที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 201 ที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาศาลอุทธรณ์คดี
โดยมิได้มีการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยเพื่อแก่นั้น จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 200 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นต่อไป

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการในเรื่องส่งสำเนา
อุทธรณ์ให้จำเลยแล้วส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาศาลอุทธรณ์คดีใหม่".

(ธีรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เดิมถ้าไม่สามารถส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาคดีอาญาให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 201 เดิมให้ศาลชั้นต้นรับส่ง
สำนวนไปยังศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา และศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะพิจารณา
พิพากษาคดีเช่นนี้ต่อไปไม่ได้ได้แต่สั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความ (คำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 1317/2482, 1249-1250/2492, 890/2499) ต่อมากฎหมายมาตรา 201 นี้ถูก
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2499 ให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีที่ส่ง
สำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ต่อไปได้แต่การส่งสำเนาไม่
ได้นั้นจะต้องเนื่องมาจากเหตุใดเหตุหนึ่งในสามประการคือ เพราะหาตัวไม่พบ หลบ
หนี หรือจงใจไม่รับสำเนา เท่านั้นถ้าการส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาไม่ได้เกิดขึ้น
เพราะเหตุอื่นศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปไม่ได้ หากพิจารณาพิพากษาไป การ
พิจารณาพิพากษานั้นก็ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1260/2503 อัยการโจทก์ยื่นฟ้องอุทธรณ์แล้วขอให้ศาลส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลย
ที่จังหวัดทหารบกอุดรธานี โดยแถลงว่าจำเลยเข้ารับราชการทหารเป็นทหารประจำ
การอยู่ที่นั่น ศาลชั้นต้นส่งสำเนาอุทธรณ์ไปยังผู้บังคับการจังหวัดอุดรธานี จนล่วงเลย
เวลามานานแล้วไม่ได้รับคำตอบศาลชั้นต้นสอบถามโจทก์ โจทก์แถลงว่าไม่สามารถ
ส่งสำเนาอุทธรณ์ได้ เพราะจำเลยอยู่ในอำนาจของทหารเช่นนี้เพียงแต่ยังไม่ทันได้
รับคำตอบจากจังหวัดทหารบกอุดรธานีจะถือว่าหาตัวจำเลยไม่พบ หรือหลบหนี หรือ
จงใจไม่รับสำเนาอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาญา มาตรา
201ยังไม่ถนัด โจทก์ควรพยายามติดต่อกับทางทหารให้ได้ความชัดเจนว่าส่งสำเนา
ให้จำเลยได้หรือไม่ได้อย่างไร เพราะเป็นทางราชการด้วยกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3993/2529 ศาลชั้นต้นส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยไม่ได้เพราะหมายนัดระบุที่อยู่
ของจำเลยโดยไม่ได้ระบุว่าอยู่ถนนใด เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์
รายงานการส่งหมายนัดระบุที่อยู่ของจำเลยไม่ชัดเจนและออกติดตามหาตัวจำเลย
แล้วไม่มีผู้ใดรู้จัก ในชั้นส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หมายนัดก็ระบุแต่ชื่อ
และที่อยู่จำเลยโดยไม่ระบุว่าอยู่ที่ใดเช่นกันแต่ก็ปรากฏว่าเจ้าพนักงานศาลส่งหมาย
นัดให้จำเลยได้โดยจำเลยรับไว้เอง เช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลย
ไม่ได้นั้นเป็นเพราะหาตัวจำเลยไม่พบหรือหลบหนี หรือจงใจไม่รับสำเนาอุทธรณ์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 201 การที่ศาลอุทธรณ์พิจารณา
พิพากษาคดีไปโดยมิได้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยแก่นั้นจึงเป็นการไม่ชอบด้วย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 200 คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ถือไม่ได้ว่าส่งสำเนาไม่ได้เพราะหาตัวไม่พบ หลบหนีหรือจงใจไม่รับสำเนาโดยข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้ความว่าพนักงานเดินหมายได้นำสำเนาอุทธรณ์ของโจทก์ไปส่งให้แก่จำเลยภูมิสำเนาของจำเลยรวม 2 ครั้ง ปรากฏว่าส่งให้ไม่ได้เพราะไม่พบจำเลย ประตูนหน้าปิดใส่กุญแจ สอบถามผู้อยู่บ้านข้างเคียงแล้วไม่ทราบว่าจำเลยไปที่ใด ศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยใหม่ มีปัญหาว่าในการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยครั้งใหม่หากไม่พบตัวจำเลยที่บ้านอีก ผู้ส่งสำเนาอุทธรณ์ควรปฏิบัติอย่างไร จะส่งให้แก่บุคคลอื่นที่มีอายุเกินยี่สิบปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านจำเลยหรือส่งโดยวิธีปิดหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ไว้ที่บ้านจำเลยก็คงจะทำได้ เพราะไม่ใช่การส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาคดีแพ่งครั้งนี้จะให้พนักงานเดินหมายรออยู่ที่บ้านจำเลยทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจำเลยจะกลับมา ก็น่าจะมีข้อขัดข้องในทางปฏิบัติ เพราะนอกจากจะเสียเวลาในการปฏิบัติราชการอย่างอื่นของข้าราชการผู้นั้นแล้วยังเป็นการไม่แน่นอนว่าจำเลยจะกลับมาหรือไม่ และกลับมาเมื่อใดอีกด้วย จะอย่างไรก็ดีเหตุที่ศาลฎีกาในคดีนี้เห็นว่ายังถือไม่ได้ว่าหาตัวจำเลยไม่พบจำเลยหลบหนี หรือจงใจไม่รับสำเนาอุทธรณ์ น่าจะอยู่ที่จำเลยมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยจำเลยทราบวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จากการปิดหมายนัดไว้ที่บ้านจำเลย แสดงว่าจำเลยยังคงอยู่ที่บ้าน ไม่ได้หลบหนีไปไหน ฉะนั้นในการส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาให้แก่คู่ความในคดีอาญานั้น ไม่ใช่เพียงแค่ส่งให้ไม่ได้แล้วรีบส่งสำนวนไปยังศาลสูงทันที โดยไม่ปรากฏพฤติการณ์แน่ชัดเสียก่อนว่าส่งไม่ได้เพราะหาตัวไม่พบ หลบหนี หรือจงใจไม่รับสำเนา ดังตัวอย่างข้างต้น ส่วนตัวอย่างที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าเป็นกรณีส่งสำเนาอุทธรณ์หรือสำเนาฎีกาไม่ได้เพราะหาตัวไม่พบ หลบหนี หรือจงใจไม่รับสำเนา เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 123/2507 ในชั้นฎีกา ศาลส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลยไม่ได้ โจทก์ยืนยันว่าจำเลยแก่ล้มหลบตัวไม่รับหมายและสำเนาฎีกาด้วยเจตนา ศาลชั้นต้นยอมส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาเพื่อ

พิจารณาต่อไปได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 583/2508 ในกรณีที่ส่งสำเนาฎีกาให้แก่
จำเลยไม่ได้ เนื่องจากจำเลยออกไปนอกประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าส่งไม่ได้เพราะหา
ตัวไม่พบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 201 แล้ว คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 650/2510 ปรากฏตามรายงานการส่งหมายของเจ้าหน้าที่ว่าส่งสำเนาฎีกา
ให้แก่จำเลยไม่ได้ เพราะจำเลยไม่ได้อยู่ที่เดิมโดยได้ไปประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแล้ว ยังไม่กลับภูมิลำเนาเดิมศาลฎีกาจึงพิจารณาพิพากษาต่อไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 ประกอบด้วย มาตรา 261.
ประดิษฐ์ เอกมณี